

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1169/2535

นางวิรัชหรือพูลสุข ณรงค์ฤทธิ์เดชหรือ
เพราะทรัพย์

โจทก์

นายธเนศหรือกิมหลี่ ณรงค์ฤทธิ์เดช
หรือแช่ลิม

จำเลย

นางวิรัชหรือพูลสุข ณรงค์ฤทธิ์เดชหรือ
เพราะทรัพย์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 260 (2)

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกาคำสั่งในชั้นขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา มีทางชนะ
ไปคดีมีคำสั่งให้ระงับการเพิกถอนคำสั่ง คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาที่ศาลชั้นต้นสั่ง
ไว้จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 75)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยหย่าขาดจากการ เป็นสามีภริยากับ
โจทก์ ให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ผู้เยาว์ทั้งสอง ให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะ
เลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ ทั้งสองคนละ 3,000 บาทต่อเดือน นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะบรรลุนิติภาวะ กับให้จำเลยแบ่งสินสมรสตามบัญชีท้ายฟ้อง ให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง และ
โจทก์ได้ยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้อง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2529 และวันที่ 2

มิถุนายน 2530 ขอให้ศาลมีคำสั่งใช้วิธีคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยให้จำเลยนำผลประโยชน์เป็นกำไรสุทธิของกิจการร้าน "ชัย เจริญศูนย์ล้อ" ที่โจทก์จำเลยทำมาร่วมกันและเป็นสินสมรส มาวางต่อศาลเดือนละ 30,000 บาท หรือมีเช่นนั้นก็ให้โจทก์ เข้าร่วมดำเนินกิจการของร้านดังกล่าวกับห้ามจำเลยจำหน่ายโอนที่ดินตามบัญชีทรัพย์สินอันดับ 1,2 และ 3 และทรัพย์สินอื่นตามบัญชีทรัพย์สินอันดับ 4,5,6,7,8,9,15,16,20 และ 21 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และหรือจนกว่าศาล จะพิพากษาเพราะมีพฤติการณ์ที่จำเลยจะจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ดังกล่าว จำเลยยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้จำเลยนำเงินที่ได้มา จากการประกอบกิจการร้านชัย เจริญศูนย์ล้อมาวางศาลเดือนละ 5,000 บาท จนกว่าคดีจะถึงที่สุดและห้ามจำเลยจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 135004,135005 ตำบลตลาดขวัญ(บางแพรง)อำเภอเมืองนนทบุรี(ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ตามบัญชีทรัพย์สินหมายเลข 1 ท้ายฟ้อง พร้อมสิ่งปลูกสร้างจนกว่าศาลจะพิพากษา ให้โจทก์วางเงินประกันจำนวน 3,000 บาท ก่อน ออกหมายดังกล่าว คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยต่างอุทธรณ์คำสั่ง แต่เนื่องจากศาลชั้นต้น พิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี โจทก์มิได้ขอหมายบังคับคดี ภายในกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในคำบังคับเพื่อให้ปฏิบัติ ตามคำพิพากษา และไม่ปรากฏว่าในคำพิพากษาได้กล่าวไว้ซึ่งวิธีการชั่วคราวที่ศาลได้สั่งไว้ใน ระหว่างพิจารณา คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา จึงยกเลิกไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความความแพ่ง มาตรา 260(2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์จำเลย

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 56,61 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

เนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโจทก์มิได้ขอหมายบังคับคดีภายในกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำบังคับเพื่อให้ปฏิบัติ ตาม คำพิพากษา และไม่ปรากฏ ว่าในคำพิพากษาได้กล่าวไว้ซึ่งวิธีการชั่วคราวที่ศาลได้สั่งไว้ในระหว่างพิจารณาคำสั่งเกี่ยวกับ วิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาจึงยกเลิกไปแล้วตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 260(2) โจทก์ จึงไม่อาจขอให้คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ดังกล่าวมีผลใช้บังคับคดีอีก ให้ยกคำร้อง

เนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโจทก์มิได้ขอหมายบังคับคดีภายในกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำบังคับเพื่อให้ปฏิบัติ ตาม คำพิพากษา และไม่ปรากฏ ว่าในคำพิพากษาได้กล่าวไว้ซึ่งวิธีการชั่วคราวที่ศาลได้สั่งไว้ในระหว่างพิจารณาคำสั่งเกี่ยวกับ วิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาจึงยกเลิกไปแล้วตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 260(2) โจทก์ จึงไม่อาจขอให้คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ดังกล่าวมีผลใช้บังคับคดีอีก ให้ยกคำร้อง

(ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ